

SULDI BIN SULAIMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 22hb. Julai 2019 bersamaan 19 Zulkaedah 1440H]

Kes Mal No : 10000-003-0037-2019

[Permohonan Semakan Faraidh]

Peguam Pemohon : Tetuan Juraish Syariah Associates

Peguam Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memohon agar perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 1/4/2019 dalam kes mal no. 10300-040-0480-2018 disemak. Perintah itu adalah berkenaan harta pusaka simati iaitu Allahyarham Sulaiman@Leman bin Kenape. Perintah yang diputuskan Hakim Bicara tersebut adalah sebagaimana Eksibit SBS-3 dalam Afidavit Sokongan Pemohon.

[2] Melalui Permohonan dan Afidavit bertarikh 30/4/2019, permohonan semakan ini dibuat kerana ahli waris yang dinyatakan di dalam perintah faraid yang dikeluarkannya pada 1/4/2019 tersebut telah mengandungi tambahan *munasakhah* bagi waris-waris si mati yang bernama Mohammad bin Sulaiman dan Hassan bin Sulaiman. Menurut Pemohon ahli waris kepada Mohammad bin Sulaiman dan Hassan bin Sulaiman sepatutnya tidak berhak mendapat bahagian kerana kedua-duanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum si mati kedua iaitu Saodah binti Sulaiman meninggal dunia.

[3] Permohonan semakan ini juga dibuat kerana Mahkamah Tinggi Syariah tidak membuat pengesahan berkenaan *takharuj* harta pusaka simati Allahyarham Sulaiman@Leman bin Kenape secara khususnya bagi hartanah Lot 279-A, Sek 41, Kampung Atas B, Jalan Hamzah, Kampong Baru Kuala Lumpur.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[4] Bagi permohonan pembahagian harta pusaka, kami merujuk kepada bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan undang-undang di bawah subseksyen 61(3)(b)(ix) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. No. 1/2003*];

“(ix) penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak;”

[5] Peruntukan subseksyen tersebut di atas telah memberikan panduan kepada Hakim Bicara bahawa di dalam permohonan pembahagian harta pusaka, perkara pertama yang mesti diputuskan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ialah menentukan sama ada seseorang itu berhak menerima harta pusaka atau menentukan seseorang itu sebagai ahli waris yang sah. Apabila seseorang itu telah diputuskan sebagai berhak menerima harta pusaka, maka Hakim Mahkamah Tinggi Syariah seterusnya bertanggungjawab menentukan bahagian-bahagian yang kepadanya berhak kepada ahli waris tersebut.

[6] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes mal no. 10300-040-0480-2018. Setelah kami meneliti catatan Hakim Bicara, kami dapati tiada apa-apa catatan Hakim Bicara berkenaan *munasakhah* bagi waris-warisi mati yang

bernama Mohammad bin Sulaiman dan Hassan bin Sulaiman apabila dimasukkan dalam senarai ahli waris sebagaimana dakwaan Pemohon. Kami juga tiada menemui apa-apa catatan Hakim Bicara bagi isu *takharuj* seperti yang didakwa oleh Pemohon.

[7] Oleh yang demikian, berdasarkan dokumen yang dieksibitkan di Mahkamah ini, kami bersetuju berkemungkinan berlakunya kekhilafan ahli waris semasa proses penyiasaan di hadapan Hakim Bicara. Tanpa penyiasaan yang menyeluruh telah menyebabkan kesilapan yang nyata (seperti tersenarai ahli waris yang tidak layak mewarisi harta si mati) dan ianya hanya boleh diperbetulkan melalui proses semakan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 68 (1) *Enak. No. 1/2003*.

[8] Kecacatan tersebut adalah sebagaimana yang telah digariskan oleh Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 : “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah*” di para 5 yang menyatakan;

“5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

[9] Kami turut merujuk kepada kes *Haking Bin Lante lwn. Muhammad Yunus Pabokari kes mal no. 1200-003-0005-2015 di Mahkamah Rayuan Syariah Sabah pada 27/9/2015* (belum dilaporkan), Panel Rayuan menyatakan;

“Mahkamah yang menyemak hanya perlu meneliti merit kes dan boleh membuat semakan jika ianya jelas bertentangan dengan hukum syarak dan undang-undang”.

[10] Sehubungan dengan itu suka kami ingatkan, prosiding perbicaraan di Mahkamah Bicara sewajarnya dilakukan dengan lebih berhati-hati dan teliti agar kekhilafan sebegini tidak akan berlaku lagi. Bagi memastikan hak mana-mana pihak yang berkaitan harta simati tidak terjejas, kami tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengembalikan kes ini kepada Mahkamah Bicara untuk perbicaraan semula.

[11] Kekhilafan Hakim Bicara yang membuat pengiraan pembahagian harta pusaka tanpa terlebih dahulu menentukan atau mengesahkan status ahli-ahli waris telah menyebabkan berlaku kecacatan secara material yang bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak dan dengan itu menuntut kami untuk campur tangan agar prosiding serta perintah berkenaan diperbetulkan atau dibatalkan dengan segera.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan semakan Pemohon **DILULUSKAN**;
2. Perintah kes mal no. kes mal no. 10300-040-0480-2018 **DIBATALKAN**; dan
3. Kes mal no. 10300-040-0480-2018 hendaklah **DIBICARAKAN SEMULA** di hadapan Hakim yang lain.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim
Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor